

0014201-67.2018.8.26.0001

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... assegurar a execução de um crime de tráfico que estava prestes a cometer, somente deixando de consumir o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu teria resistido à ordem legal de parada e de detenção, mediante emprego de violência contra referido policial que a emanou, assim conseguindo impedir que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014201-67.2018.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014201-67.2018.8.26.0001

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 3335/2018 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado, 434/2018 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edvagner Paulo Dolores

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EDVAGNER PAULO DOLORES, conhecido como "Bin Laden" e/ou "Vaguinho", qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática das condutas previstas no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c.c. artigo 14, inciso II, bem como no artigo 329, §1º, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 26 de maio de 2018, por volta das 13h00min, em uma das vielas da "Favela do Pedroso", situada nas proximidades da Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, altura do nº 26, Vila Brasilândia, nesta Cidade e Comarca, o réu, agindo com ânimo homicida, teria tentado matar, mediante disparos de arma de fogo, o policial civil Bruno Maciel de Castro Carvalho, em razão de sua função e para assegurar a execução de um crime de tráfico que estava prestes a cometer, somente deixando de consumir o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu teria resistido à ordem legal de parada e de detenção, mediante emprego de violência contra referido policial que a emanou, assim conseguindo impedir que o ato se executasse.

Submetido a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, da primeira série, afeta ao delito doloso contra a vida, por maioria de votos (art. 489 do CPP), reconheceu a materialidade do fato, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, os Senhores jurados responderam positivamente aos quesitos da autoria e do ânimo homicida. Após, responderam “não” ao quesito afeto à absolvição do réu. Por fim, reconheceram as qualificadoras descritas nos incisos V e VII do parágrafo 2º do artigo 121 do CP.

Ademais, acolhendo a tese sustentada pela acusação em plenário, os Srs. Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de resistência e votaram negativamente ao quesito relativo à absolvição do acusado.

Deste modo, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou o crime de homicídio qualificado tentado, bem como o delito de resistência qualificada.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Crime de homicídio qualificado tentado

De início, nota-se que o acusado é reincidente, conforme FA de fls. 317/330 e certidão de fls. 398/403 (condenado definitivamente, em 12/08/2011, por disparo de arma de fogo pela 27ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – autos n. 0024278-08.2006.8.26.0050 – fls. 399/400, GR4, cuja pena fora extinta apenas em 05/10/2017 – fls. 326; não tendo decorrido, pois, o período depurador); circunstância que será sopesada na segunda fase de aplicação da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu possui outra três condenações definitivas pelos seguintes crimes: tráfico de drogas (12ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – autos n. 0050307-37.2002.8.26.0050 – fls. 327 e 400/401 – GR1), posse de arma de fogo de numeração obliterada (20ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – autos n. 0029190-48.2006.8.26.0050 – fls. 327 e 400 – GR2) e roubo simples (18ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – autos n. 0019927-50.2010.8.26.0050 – fls. 328 e 399 – GR3).

Diante dos maus antecedentes criminais do réu, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo legal, na razão de 1/6 (um sexto), que atinge 14 (catorze) anos de reclusão.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, verifico, como já exposto, que o réu, à época dos fatos, era reincidente (FA de fls. 317/330 e certidão de fls. 398/403), razão pela qual reconheço a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ademais, na mesma fase, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, b, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido para assegurar a execução do delito de tráfico de entorpecentes que estava prestes a ocorrer, tal qual reconhecido pelos Senhores Jurados. Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora do inciso VII do §2º do artigo 121 do CP foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que a agravante referida foi utilizada na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem.

Assim, presentes tais agravantes, aumento a reprimenda em 1/5 (um quinto), que

alcança 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

No que tange à terceira fase de dosimetria da reprimenda, embora a vítima policial tenha sofrido lesão corporal de natureza leve (laudo de exame de corpo de delito de fls. 393/395)|, analisando a dinâmica da conduta praticada – quatro ou cinco disparos realizados pelo réu na direção da vítima –, que foi atingida por um ou dois projéteis, verifica-se que significativo avanço do “iter criminis”, de modo que, em razão da tentativa, diminuo a pena de metade (1/2), fixando-a em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Crime de resistência qualificada

Na primeira fase de aplicação da pena, dada as circunstâncias desfavoráveis relativas ao réu, que ostenta péssimos antecedentes criminais, como já explanado, aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, dada a reincidência do réu (artigo 61, I, do CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por derradeiro, quanto à terceira fase, novo aumento deverá ser imposto, considerando que o réu, com uma só ação, cometeu crimes diversos. Contudo, aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 70 do CP, porquanto mais benéfica. Assim, as reprimendas são somadas, totalizando o importe de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, que torno definitiva, para os crimes de homicídio qualificado tentado e de resistência.

Dada as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, a reincidência do réu, o montante da pena e o fato de o delito de homicídio qualificado ser hediondo, o réu cumprirá sua pena no regime inicialmente fechado (Código Penal art. 33, parágrafo 3º).

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 05 de novembro de 2018 (detido em flagrante por roubo majorado – fls. 398); não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza dos crimes, cometidos com violência à pessoa, não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu EDVAGNER PAULO DOLORES, conhecido como “Bin Laden” e/ou “Vaguinho”, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos delitos definidos no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c.c. artigo 14, inciso II, bem como no artigo 329, §1º, todos do Código Penal, ambos na forma do artigo 70, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão dos graves delitos por ele cometido, associado aos seus péssimos antecedentes criminais (FA de fls. 317/330 e certidão defls. 398/403), de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e

oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 16h57min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA